Base de Dictámenes

contratación trato directo

066505N10

FECHA DOCUMENTO
08-11-2010

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
SI

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes 23348/2010, 2368/2008, 20289/2008, 40000/2010

Acción	Dictamen	Año
Aplica	023348	2010
Aplica	002368	2008
Aplica	020289	2008
Aplica	040000	2010

FUENTES LEGALES

ley 19886 art/8 lt/d dto 250/2004 hacie art/10 num/4 ley 19886 art/8 lt/g dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f dto 250/2004 hacie art/3

MATERIA

Representa resolución 1018/2010, del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, mediante la cual se autoriza el trato directo para adquirir servicios profesionales de anestesiología y recuperación.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 66.505 Fecha: 08-XI-2010

Esta Contraloría General se ha abstenido, nuevamente, de dar curso a la resolución N° 1.018, de 2010, del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, que aprueba el contrato celebrado, bajo la modalidad de trato directo, con la Sociedad de Profesionales Médicos Morpheus S.A., para la prestación de los servicios de anestesiología y recuperación, por no ajustarse a derecho.

En relación a la materia, cumple con hacer presente que mediante el dictamen N° 23.348, de 4 de mayo del presente año, este Organismo Fiscalizador representó por primera vez el referido documento atendido, en lo que interesa, que no se había fundamentado ni acompañado antecedentes que acreditaran la causal de trato directo que se invocaba al efecto, esto es, la contemplada en los artículos 8°, letra d), de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y 10, N° 4, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento de dicho cuerpo legal, es decir, la existencia de un proveedor único para prestar el servicio requerido.

Reingresado a trámite ante esta Entidad de Control en una segunda ocasión, dicha observación no fue subsanada.

Precisado lo anterior, es menester señalar que, en esta tercera oportunidad, para justificar el trato directo la resolución en estudio se basa en la causal regulada en la letra g), del artículo 8°, de la citada ley N° 19.886, en relación con la letra f), del numeral 7, del artículo 10, de su reglamento, sin que los antecedentes adjuntos resulten suficientes para tal fin.

Las referidas normas, autorizan el trato directo cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes y servicios requeridos y “siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza”, exigiendo, por una parte, que ambas circunstancias concurran simultáneamente y, por otra, que ellas sean debidamente acreditadas por el Servicio.

En virtud de lo anterior, y en armonía con el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N^{o}s. 2.368 y 20.289, ambos de 2008, de este Organismo Contralor, para proceder a celebrar un trato directo al amparo de la causal en comento, no basta con la mención de las normas legales y reglamentarias que la contemplan, ni la buena impresión que se haya formado el Servicio contratante respecto de la empresa favorecida, como tampoco la circunstancia de haberse suscrito anteriormente otros contratos similares con esa misma empresa, sino que, por el carácter excepcional que reviste esta modalidad de contratación, es preciso acreditar, efectiva y documentadamente, las razones que motivarían su procedencia, en especial las que permiten estimar fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza atribuida a la entidad con la que se contrata, razones que no aparecen suficientemente justificadas en la situación en análisis.

Finalmente, es del caso anotar, en armonía con el dictamen N° 40.000, de 2010, de esta Entidad de Control, y con el artículo 3° del citado decreto N° 250, de 2004, que se debe acompañar la certificación presupuestaria pertinente a los actos administrativos como el de la especie, con el objeto de acreditar la existencia de recursos suficientes para solventar el gasto que irroga el cumplimiento del contrato respectivo.

En mérito de lo expuesto se representa, nuevamente, el referido acto administrativo.

Ramiro Mendoza Zúñiga

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS